

【관계규정 및 판단기준】

- 「계약업무관리지침」 제30조에 따르면 계약담당부서는 계약의뢰부서로부터 받은 계약요청서류에 대해 제반 계약방법, 입찰조건 등의 발주사항을 검토하여 발주계획을 수립해야 함
- 「물품구매계약특수조건」 제3조의2에 따르면 시운전 조건부가 포함된 물품구매계약은 물품납품 후 시운전 합격 시까지 납품한 물품의 성능을 보증하여야 하며, 계약금액의 15%에 해당하는 성능이행보증증권*을 제출하도록 반영해야 함
* 물품의 성능검사를 위해 시운전 요구에 불응하거나 시운전 결과 성능이 미달한 경우 등에 대해 담보하는 증권
- 「판로지원법」 제7조에 따르면 중소기업자간 경쟁제품 구매 계약은 법률에서 정한 특별한 사유가 없으면 금액과 상관없이 입찰참가자격을 중소기업자로 제한해야 함

【현황 및 문제점】

- ① (입찰조건 검토 미흡) 입찰조건을 관련규정과 상이하게 적용하여 발주함

【계약 입찰조건 오적용 현황】

(단위 : 천원, 부가세 제외)

계약명	계약번호	계약기간	계약금액	입찰조건	오적용 사항
㉔㉔구매	△△△△	'25. 05. 08. ~ '25. 11. 10	??	시운전 조건부 계약	성능이행보증증권 제출 미적용 (하자보증만 제출하도록 발주)
㉔㉔구매	△△△△	'24. 04. 11. ~ '24. 05. 21.	??	중소기업자간 경쟁제품	중기업 입찰참여 배제 (소기업-소상공인으로 입찰참가자격 제한)

【조치할 사항】

- ▶ 물품구매 계약 입찰조건에 대해서 관련규정을 준수하고 적정한 발주계획 수립하도록 조치 (현지조치)